루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

면허정지 벌점 기준과 이의신청: 40점, 정지...

루리의 줍줍이 정리한 글

면허정지 벌점 기준과 이의신청: 40점, 정지 기간, 취소 점수 정리

루리

1회 위반·사고의 벌점이나 처분벌점이 40점 이상이면 면허정지가 되고, 원칙적으로 1점이 1일이에요. 누산점수가 1년 121점, 2년 201점, 3년 271점에 이르면 취소돼요. 처분에 불복하면 60일 안에 이의신청을 할 수 있어요.

1회 위반·사고의 벌점이나 처분벌점이 40점 이상이면 면허정지가 되고, 원칙적으로 1점이 1일이에요. 누산점수가 1년 121점, 2년 201점, 3년 271점에 이르면 취소돼요. 처분에 불복하면 60일 안에 이의신청을 할 수 있어요.

> 도로교통법 시행규칙 별표 28(법제처 국가법령정보센터 게시본, 개정 2024. 9. 20. 표기)과 생활법령정보를 정리한 일반 설명이에요. 이후 개정 여부는 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 기준

항목	내용
정지	1회 위반·사고의 벌점 또는 처분벌점 40점 이상
정지 기간	원칙적으로 1점 = 1일(1일 미만은 계산하지 않음)
취소	1년 121점, 2년 201점, 3년 271점 이상
벌점 관리	위반·사고일 기준 과거 3년간 벌점을 누산
벌점 소멸	처분벌점 40점 미만이고 최종 위반·사고일부터 1년간 무위반·무사고이면 소멸

2 2. 용어

- **벌점**: 위반의 경중과 피해 정도에 따라 매기는 점수예요.
- **누산점수**: 벌점을 누적한 합계에서 상계치를 뺀 점수예요.
- **처분벌점**: 누산점수에서 이미 집행된 정지처분의 벌점 합계를 뺀 점수예요.

3 3. 자주 보는 벌점(별표 28 정지처분 개별기준)

위반·사고	벌점
음주 0.03% 이상 0.08% 미만	100점
속도위반 100km/h 초과	100점
속도위반 80km/h 초과 100km/h 이하	80점
속도위반 60km/h 초과 80km/h 이하	60점
중앙선 침범, 갓길 통행	30점
신호·지시 위반	15점
운전 중 휴대용 전화 사용	15점
사고 사망 1명	90점
사고 중상 1명 / 경상 1명 / 부상신고 1명	15점 / 5점 / 2점

어린이·노인·장애인 보호구역의 일부 위반은 벌점이 더 커요. 구체 항목은 별표 28에서 **공식 확인**하세요.

4 4. 정지 기간 줄이는 방법

- 처분벌점이 40점 미만이면 벌점감경교육을 마치고 교육확인증을 낸 날부터 20점을 감경받을 수 있어요.
- 정지처분 대상자가 특별교통안전 교육(의무 또는 법규준수 권장교육)을 마치면 정지기간이 20일 감경되고, 이어서 현장참여교육을 마치면 30일이 추가 감경돼요.
- 모범운전자는 정지기간이 2분의 1로 줄어요. 단, 사고 야기 벌점이 포함되면 해당되지 않아요.
- 정지 대상자는 임시운전증명서(유효기간 40일 이내)를 신청할 수 있어요.

5 5. 이의신청 절차

1 처분을 받은 날부터 60일 이내에 주소지를 관할하는 시·도경찰청장에게 이의신청을 해요.

2 운전면허행정처분 이의심의위원회가 심의해 처분을 감경할 수 있어요.

3 감경 대상은 운전이 가족 생계의 중요한 수단인 경우 등이에요. 다만 음주 혈중알코올농도 0.1% 초과, 음주 인적 사고, 측정 불응, 5년 내 음주 전력 등이 있으면 음주 처분 감경이 안 돼요.

4 감경되면 취소는 처분벌점 110점으로, 정지는 집행일수 2분의 1로 줄어요.

5 이의신청과 별개로 행정심판은 처분을 안 날부터 90일, 처분일부터 180일 안에 청구할 수 있어요. 도로교통법 처분은 행정심판 재결을 거친 뒤 행정소송을 낼 수 있어요.

6 6. 무죄 확정 시

교통사고나 법규위반이 법원 판결로 무죄 확정되면 행정처분이 취소되고 벌점이 삭제돼요. 불송치·불기소도 포함되지만, 이후 다시 기소돼 유죄가 확정되면 제외돼요.

7 7. 가상 예시

B씨가 신호위반(15점)과 휴대전화 사용(15점)으로 벌점 30점이었다면 아직 정지 기준 40점 미만이에요. 이후 중앙선 침범(30점)이 더해져 처분벌점 60점이 되면 60일 정지 대상이 돼요. 교육을 마치면 20일, 현장참여교육까지 마치면 30일을 더 줄일 수 있어요.

8 체크리스트

- 최근 3년 벌점 내역을 확인했다
- 처분 통지일로부터 60일 기한을 달력에 적었다
- 감경 제외 사유가 있는지 확인했다
- 교육 감경이 가능한지 경찰서에 문의했다

9 자주 묻는 질문

Q. 벌점 40점이면 며칠 정지인가요?

A. 원칙적으로 40일이에요.

Q. 내 벌점은 어디서 확인하나요?

A. 조회 방법은 이 글에서 확인하지 못했어요. 경찰청 교통민원24(182)에서 **공식 확인**하세요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 도로교통법 시행규칙 별표 28(국가법령정보센터): https://www.law.go.kr/flDownload.do?gubun=&flSeq=144235271&bylClsCd=110201 (https://www.law.go.kr/flDownload.do?gubun=&flSeq=144235271&bylClsCd=110201)
- 생활법령정보, 운전면허가 정지됐습니다: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=668&ccfNo=4&cciNo=1&cnpClsNo=2 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=668&ccfNo=4&cciNo=1&cnpClsNo=2)
- 생활법령정보, 취소·정지처분 이의 신청: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=668&ccfNo=4&cciNo=2&cnpClsNo=1 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=668&ccfNo=4&cciNo=2&cnpClsNo=1)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전